

**FORSIKRINGSBEVIS****Personforsikring**

Nyheter og endringer

Forsikringsoversikt

Forsikringsbevis

Fellesdekninger / Generelle vilkår

Erstatningsregler

Forsikringen dekker**Uførekapital med forskudd**

- Erstatning ved både midlertidig og varig arbeidsuførhet.
- Følgende kan ha betydning for prisen:
Forsikredes alder, yrke, utdanning og om forsikrede røyker.
- Gratis tilgang til internettbasert tjeneste for å bedre den mentale helsen og forhindre langvarig sykefravær og uførhet.
- Helsehjelp 24/7
- Opphører senest 55 år.
- Erstatning utbetales til forsikrede

Du må varsle Gjensidige

- hvis opplysningene om den forsikrede ikke er korrekte
- Ellers kan erstatningen bli redusert hvis opplysningene har betydning for prisen (forsikringsavtalelovens § 13-7). Opplysningene gjelder den forsikrede. Det er du som forsikringstaker som har ansvar for å varsle Gjensidige - enten den forsikrede er deg selv eller en annen.

Dersom forsikringen omfatter uførepensjon og inntekten blir vesentlig lavere enn det som fremgår ovenfor, skal du varsle Gjensidige fordi utbetaling av uførepensjon er begrenset i forhold til inntekten.

Frist for å melde skade

For Ulykkesforsikring, Behandlingsforsikring og Alvorlig Sykdom skal krav meldes til Gjensidige innen ett år etter at forsikrede/den som har rett til erstatningen fikk vite om skaden eller andre forhold som kan gi deg rett til erstatning. Du kan miste erstatningen dersom fristen ikke holdes.

Klagemuligheter

- Dersom det er noe du ikke er fornøyd med, kan du kontakte
- Gjensidiges Kundeombud
 - Finansklagenemnda

**FORSIKRINGSBEVIS****Personforsikring**

	Dekkes	Dekkes ikke
Uførekapital med forskudd		
Hvor gjelder forsikringen?	- I hele verden Forsikrede må være medlem av norsk folketrygd.	
Hva dekkes / dekkes ikke?	- Arbeidsuførhet Med arbeidsuførhet menes reduksjon av evnen til å utføre inntektsgivende arbeid på grunn av sykdom eller skade . - Uførekapital med forskudd som består av: Månedlige beløp når forsikrede blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd og er minst 50 % arbeidsufør. Engangsbetøp når arbeidsuførheten har vært minst 50 % i en sammenhengende periode på 2 år og er fastsatt som minst 50 % og varig i et hvert yrke Forutsetninger for erstatning - se Erstatningsregler. - Mentale treningsprogram Digital tjeneste som er utviklet av psykologer, for å gi deg verktøy for å takle mentale utfordringer. Logg inn på gjensidige.no for mer informasjon.	- Arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller annen årsak Gjensidige har reservert seg mot og som fremgår av Forsikringsbevis - Unntak i forsikringen - Arbeidsuførhet som følger av sykdom eller lidelse som - har vist tegn og/eller symptomer eller - er påvist innen tre måneder etter at alle spørsmålene i helseerklæringen er besvart, signert og mottatt av Gjensidige (symptomklausul). Unntatt fra dette er flytting av tilsvarende forsikringer, forutsatt at den tidligere forsikring hadde vært i kraft i minst 12 mnd før den ble sagt opp. Symptomklausulen gjelder da kun eventuell økning av dekningsomfanget og/eller økning i forsikringssum.



GENERELLE VILKÅR

1. Forsikringsavtalen

Forsikringsavtalen omfatter bare lovlig interesse som kan verdsettes i penger.

Forsikringsavtalen består av

- forsikringsdokumentet
- eventuell avtale ved kollektive forsikringer
- og reguleres også av**
- forsikringsavtaleloven (FAL)
- det øvrige lovverket

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkår og sikkerhetsforskrifter. Spesielle bestemmelser gjelder foran generelle bestemmelser.

2. Norske lover og domstoler

Norsk lovgivning gjelder for forsikringsavtalen. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres utelukkende ved norsk domstol.

3. Garantiordning for skadeforsikringer

Gjensidige er med i en garantiordning for individuelle/private skadeforsikringer som kan bidra dersom selskapet ikke har penger til å betale.

4. Valuta

Priser, erstatninger og renter beregnes og gjøres opp i norske kroner.

5. Grunnpris

Grunnprisen er et fast beløp uavhengig av forsikringsavtalens omfang. Den dekker kostnader til administrasjon og refunderes ikke ved oppsigelse i forsikringsåret.

6. Ettårige avtaler fornyes automatisk

Forsikringen er ettårig og fornyes automatisk for ett år av gangen dersom ikke forsikringstaker sier opp forsikringen. Gjensidige kan endre pris og vilkår hvert år ved hovedforfall.

7. Angrerett

Private forsikringstakere har rett til å angre på inngått avtale om kjøp av forsikring når salget har skjedd per telefon eller internett. Angrefristen er 30 dager for personforsikring og 14 dager for øvrige forsikringer. Fristen løper fra mottatt forsikringsdokument.

Melding om bruk av angrerett må gis innen utløpet av angrefristen. Forsikringen vil da bli avsluttet, og forsikringstakeren vil kun betale forsikringspremie og evt trafikksforsikringsavgift for de dagene forsikringen har vært i kraft.

8. Tidsbegrensede forsikringer

Forsikringer som er avtalt for en tidsbegrenset periode, opphører på avtalt utløpsdato uten ytterligere varsel.

9. Tilgodehavende

Opphører forsikringen i forsikringstiden, beregnes tilgodehavende for gjenstående del av forsikringstiden, så sant ikke annet er angitt i de enkelte forsikringsbevis. Dette gjelder ikke for grunnpris, se punkt 5.

Ønskes beløpet utbetalt, må kontonummer oppgis. For privatkunder må kontonummeret eies av forsikringstager. For næringslivskunder må kontonummer og forsikringstager være knyttet til samme organisasjonsnummer.

Tilgodebeløp kan også overføres til annet forsikringsforhold i Gjensidige.

10. Avtalegiro

Betaling via AvtaleGiro forutsetter trekk i henhold til betalingsoversikten. Ved manglende trekk forfaller resterende del av årspremien til betaling.

11. Renter

Det beregnes renter ved erstatningsoppgjør i samsvar med forsikringsavtalelovens §§ 8-4 og 18-4.

12. Opphør ved eierskifte

I stedet for forsikringsavtalelovens § 7-2 gjelder: Skifter den ting forsikringen er knyttet til eier, faller forsikringen bort. Gjensidige svarer likevel for forsikringstilfeller som inntre innen fjorten dager etter eierskiftet. Forsikringen bortfaller uansett når den nye eier har tegnet forsikring.

13. Automatisk opphør av forsikring på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring

Motorvognforsikringen på registrerte kjøretøy med ansvarsforsikring opphører automatisk ved salg, vraking, tyveri og avregistrering.

14. Trafikksforsikringsavgift til staten (TFA)

Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikksforsikringsavgift til staten. Trafikksforsikringsavgiften følger ansvarsforsikringen for kjøretøy, og du betaler for den perioden kjøretøyet er registrert.

15. Gjensidiges rett til å si opp forsikringen i forsikringstiden

Gjensidige kan si opp forsikringen i forsikringstiden når det foreligger et særlig forhold og oppsigelse er rimelig. Dette gjelder ved;

- gjentatte manglende betalinger
- konkurs
- manglende medvirkning til legitimering eller andre kundetiltak etter hvitvaskingsloven
- befatning med ulovlig interesse som kan ha innvirkning på forsikringsavtalen
- skadefrekvens eller skadeforløp som avviker fra det normale
- truende eller trakasserende adferd overfor representant for Gjensidige.

16. Svik

Ved svik opphører både rett til erstatning og refusjon av innbetalt beløp, og alle forsikringsavtaler kan sies opp med øyeblikkelig virkning. Allerede utbetalte erstatningsbeløp kan kreves tilbakebetalt.

17. Krig og uroligheter

Forsikringen dekker ikke skade på person, ting eller tap som skyldes

- Krig eller alvorlige uroligheter i Norge
- Krig, krigslignende tilstand eller andre former for uroligheter i utlandet dersom forsikrede reiser inn i, eller tar opphold i, et område med krig eller uroligheter der
- Norsk Utenriksdepartement som følge av sikkerhetsrisikoen har utstedt reiseadvarsel – hvis ikke annet er avtalt skriftlig
- Deltakelse i krig



GENERELLE VILKÅR

- Begrensningene over gjelder ikke for personskade som går inn under Lov om yrkesskadeforsikring.

På person og reiseforsikringer dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som skyldes krig, krigslignende tilstand eller uroligheter i utlandet som oppstår i inntil 6 uker fra det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel, når forsikrede allerede befinner seg i området reiseadvarsel gjelder for.

På motorvognforsikring dekker forsikringen ingen skader eller utgifter som oppstår i land der det Norske Utenriksdepartementet har utstedt reiseadvarsel som følge av krig, krigslignende tilstand eller uroligheter. På motorvognforsikringen dekker Gjensidige likevel skade på person, ting eller tap som oppstår i inntil 6 uker fra reiseadvarsel foreligger, når forsikret motorvogn allerede befinner seg i det området reiseadvarsel gjelder for.

18. Skade ved terrorhandlinger

Ved terrorhandling er Gjensidiges samlede erstatningsansvar overfor alle kunder og andre kravstillere begrenset til kr 1 milliard pr. skadehendelse. Alle skader som inntreffer innenfor et tidsrom på 48 timer, regnes som samme hendelse. Overstiges fastsatt grense pr. hendelse, vil erstatningen bli redusert forholdsmessig.

For følgende objekter/interesser dekkes uansett ikke skade som direkte eller indirekte er en følge av terrorhandling:

- Dammer, tunneler, broer, flyplasser, jernbanestasjoner, kraftverk, bygninger med mer enn 25 etasjer
- Objekter/interesser utenfor Norden

Begrensningene over gjelder ikke for reiseforsikring eller personforsikringer - eller for personskade som går inn under Bilansvarsloven eller Lov om yrkesskadeforsikring.

Med terrorhandling forstås en rettsstridig, skadevoldende handling rettet mot allmennheten, herunder en voldshandling eller farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser - og som forstås å være utført i den hensikt å utøve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt.

19. Farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser m.m.

For personskade under Bilansvarsloven og Lov om yrkesskadeforsikring samt på reise- og personforsikringer dekker Gjensidige skade eller tap som følge av farlig spredning av biologiske eller kjemiske substanser, skade eller tap forårsaket av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling.

For reise- og personforsikringer gjelder følgende begrensning:

Ved skade eller tap forårsaket av atomvåpen eller radioaktiv stråling, er samlet erstatningsansvar overfor alle kunder og kravstillere begrenset til kr 500 millioner pr. skadehendelse. Alle skader som skyldes samme hendelse eller som har sin årsak i en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som én skadehendelse.

For øvrige forsikringer dekkes ikke slike skader eller tap.

20. Jordskjelv og vulkanutbrudd

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte eller indirekte

er forårsaket av eller står i sammenheng med jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:

- personforsikringer med unntak av ulykkesskade som følge av jordskjelv i Norge
- reiseforsikringer
- personskade under Bilansvarsloven
- personskade under Lov om yrkesskadeforsikring

Gjensidige dekker tap eller skade som direkte er forårsaket av jordskjelv eller vulkanske utbrudd for:

- Tingforsikringer i Norge med Naturskadedekning, jf lov om naturskadeforsikring av 16. juni 1989 nr 70.

For øvrige forsikringer dekkes ikke tap eller skade, og økning i tap eller skade, ved jordskjelv og vulkanutbrudd, med mindre annet fremgår av spesielle vilkår.

21. Områder som er underlagt sanksjoner

Enhver erstatningsplikt - og andre forpliktelser overfor den forsikrede eller andre rettighetshavere under forsikringen - bortfaller dersom oppfyllelse av forpliktelsen medfører brudd på regelverk, sanksjoner og/eller restriktive tiltak vedtatt av FN, EU, USA, Storbritannia eller land i Gjensidiges konserngeografi.

22. Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister – FOSS

Alle skader som meldes et forsikringsselskap, kan registreres i Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Når et forsikringsselskap melder en skade til registeret, får selskapet automatisk oversikt over fødsels-, organisasjons- og saksnummer, bransjekode, selskap, skadetype, dato og saksbehandlers initialer for alle skader som tidligere er meldt på samme kunde - også skader i andre forsikringsselskap. Registrerte skader slettes etter 10 år.

Forsikringstaker har innsynsrett ved skriftlig henvendelse til FINANS NORGE, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo eller: firmapost@fno.no

23. Register over livsforsikringer og pensjonsavtaler

Finansnærings Servicekontor har et register over alle livsforsikringer og pensjonsavtaler slik at forsikrede og etterlatte lettere skal finne opplysninger. Det er registrert navn, fødselsnummer, referansenummer og navnet på finansinstitusjonen.

Forsikringstaker kan få innsyn eller reservere seg mot å stå i registeret ved å henvende seg til FNO Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 Oslo.

Se også norskpensjon.no

24. Skjønn

Fastsettelse av erstatningsgrunnlag og verdier samt spørsmål i forbindelse med beregning av avbruddstap avgjøres ved skjønn dersom sikrede eller Gjensidige krever det. Skjønnets verdifastsettelse er øvre grense for Gjensidiges erstatningsansvar.

Sikrede eller Gjensidige kan kreve erstatningen fastsatt ved skjønn, for fysisk skade på følgende gjenstander:

- Motorvogn, inkludert tilhenger
- Arbeidsmaskin
- Skip og båt
- Bygning
- Innbo, eiendeler og driftsløsøre



GENERELLE VILKÅR

- Driftstap inkludert husleietap
- Verdigjenstander

Med unntak av driftstap og husleietap skal skjønnnet bare omhandle den fysiske skaden på den forsikrede gjenstanden, ikke andre krav i anledning skaden.

Skjønn avgis av sakkyndige og uiheldede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Dersom en av partene ønsker det, kan det velges særskilt skjønnsmann for bestemte ting ved avbruddstap for bestemte spørsmål.

Har den ene av partene skriftlig underrettet den andre om sitt valg, plikter den andre innen en uke etter at underretning er mottatt, å meddele om hvem som velges. Før skjønnnet velges skjønnsmennene en oppmann. Hvis en av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet har inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte.

Skjønnsmennene skal innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsavtalen. Skjønnsmennene foretar verdsettelsen og besvarer spørsmålene ved avbruddstap uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal likevel ikke ligge utenfor de grenser som skjønnsmennenes ansettelse medfører.

Partene betaler hver sin skjønnsmann. Honorar til eventuell oppmann og ekstern teknisk bistand skjønnsmennene har behov for i sitt arbeide, skal bæres med en halvpart på hver. Dersom Gjensidige krever skjønn overfor privatkunder, borettslag, boligaksjeselskap eller eierseksjonssameie, vil Gjensidige betale de ovennevnte skjønnskostnader. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter.

25. Informasjon om behandling av personopplysninger

Behandling av dine personopplysninger er nødvendig for å inngå og oppfylle forsikringsavtalen vi har med deg. Opplysningene behandles ved fornyelse av avtalen, ved skadebehandling og oppgjør og for å administrere kundeforholdet. Vi behandler også dine personopplysninger med grunnlag i vår berettigede interesse. Dette gjelder ved kundeoppfølging og markedsføring, ved markeds- og kundetilfredshetsundersøkelser, ved utvikling av nye og eksisterende tjenester og når vi logger besøk på våre nettsider

Ved klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser, vil vi behandle dine personopplysninger med formål å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare et rettskrav. Vi behandler også personopplysninger på grunn av andre rettslige forpliktelser som påhviler foretaket som følge av annen lovgiving.

Dersom behandlingen gjelder særlige kategorier av personopplysninger, som helseopplysninger og opplysninger om fagforeningsmedlemskap som er nødvendig for å inngå avtalen, vil vi be om ditt samtykke til

dette.

Automatiserte individuelle avgjørelser brukes ved kjøp av forsikring, og ved skadebehandling. I slike avgjørelser kan profilering inngå. Dersom resultatet av automatiserte individuelle avgjørelser påvirker deg i betydelig grad så har du i noen tilfeller rett til manuell inngripen. I de tilfeller dette gjelder vil du bli informert.

Gjensidige kan gjøre dine personopplysninger tilgjengelige for andre for eksempel internt i konsernet, til tjenesteleverandører og samarbeidspartnere, forsikringsformidlere, andre forsikringsselskaper og til forsikringsselskapenes fellesregistre. Dette gjøres kun i den grad dette er tillatt etter gjeldende lovgivning og ikke i strid med vår taushetsplikt. Der utleveringsplikt til offentlige myndigheter går foran taushetsplikten, vil vi også kunne utlevere personopplysninger uten ditt samtykke.

Dine personopplysninger behandles så lenge du har en forsikring hos oss. Etter at en avtale med oss er sagt opp vil vi lagre opplysningene frem til foreldelsesfrister for de aktuelle produktene er utløpt på grunn av muligheten for fremtidige erstatningskrav som kan tilbakeføres til avtaleforholdet.

Personopplysningsloven gir deg større kontroll over egne personopplysninger. Dette betyr blant annet at du har rett til å be om innsyn, korrigering eller sletting av dine personopplysninger. Du har i visse tilfeller også rett til å protestere mot behandlingen og rett til å kreve behandlingen begrenset. Du kan motsette deg behandling knyttet til direkte markedsføring og der behandling er basert på samtykke kan du tilbakekalle dette. Du har også rett til å få utlevert personopplysninger du har gitt om deg selv, og du har rett til å klage til tilsynsmyndigheter. Du utøver dine rettigheter gjennom eget innlogget område, eller ved å henvende deg skriftlig til oss.

Behandlingsansvarlig er Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Schweigaards gate 21, 0191 Oslo, org.nr. 995 568 217. Kontaktadresse er: Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo.

Du kan også kontakte vårt personvernombud på personvernombudet@gjensidige.no eller skriftlig til: Gjensidige Forsikring ASA, v/ Personvernombudet, Postboks 700 Sentrum 0106 Oslo

Du finner vår fullstendige personvernerklæring på www.gjensidige.no, eller du kan få den tilsendt ved å sende inn en skriftlig henvendelse til oss.

26. Informasjon om klagemuligheter

Snakk med oss

Snakk først med en av våre medarbeidere. De kan ofte hjelpe deg med en løsning. Kanskje det hele skyldes en misforståelse eller at vi har gjort en feil i en travel hverdag? Gi oss en sjanse til å gjøre det bra igjen.

Kontakt oss på 915 03 100.

Om du ønsker å klage på en beslutning i en skadesak, kan du klage til Gjensidiges klageinstans.

Gjensidige Forsikring
Gjensidiges klageinstans
Postboks 700, Sentrum



GENERELLE VILKÅR

0106 Oslo

Ekstern klagenemnd:
Finansklagenemnda.
Du kan klage elektronisk Finansklagenemnda (FinKN)
eller sende brev til
Finansklagenemnda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Finanstilsynet har det overordnede tilsynet med
skadeforsikringsselskaper.
På Finanstilsynets hjemmeside
<https://www.finanstilsynet.no/> finnes en oversikt over
eksterne klagenemnder

Finanstilsynets adresser
Besøksadresse:
Revierstredet 3
0151 Oslo
Postadresse:
Postboks 1187 Sentrum
0107 Oslo
E-post:
post@finanstilsynet.no

Private kunder kan også klage til
Forbrukertilsynet
Postboks 2862 Kjørbekk
3702 SKIEN
Tlf.: 23 400 600
Nettadresse: <https://www.forbrukertilsynet.no/>



ERSTATNINGSREGLER



Personforsikring

Uførekapital med forskudd

1 Månedlige utbetalinger ved arbeidsuførhet som ikke er varig

1.1 Vilkår for utbetaling - forsikringstilfellet

Forsikringstilfellet inntreffer hvis den forsikrede blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd og er minst 50 % arbeidsufør.

Forsikrede må ha vært medlem av norsk folketrygd sammenhengende siden arbeidsuførheten inntraff.

Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år.

1.2 Fastsettelse av uføregrad

Uføregraden angir hvor mye forsikredes evne til å utføre inntektsgivende arbeid er nedsatt.

Ved fastsettelse av uføregrad legger Gjensidige til grunn forsikredes muligheter til å utføre inntektsgivende arbeid sammenlignet med tilsvarende muligheter før forsikrede ble arbeidsufør. Ved vurderingen tar Gjensidige hensyn til NAV sitt vedtak og hvor mye forsikrede faktisk arbeider.

1.3 Hvor mye utbetales?

Ved 100 % arbeidsuførhet utbetales månedlig 1 % av den forsikringssummen som gjelder når forsikringstilfellet inntreffer. Ved delvis arbeidsuførhet reduseres utbetalingen forholdsmessig.

Utbetalingene skjer etterskuddsvis.

1.4 Hvor lenge månedsbeløpene utbetales

Månedsbeløpene utbetales så lenge forsikrede mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd og arbeidsuførheten er minst 50 %.

Utbetalingen opphører likevel

- hvis de samlede utbetalinger tilsvarer avtalt forsikringssum
- to år etter den opphørsdato som er angitt i forsikringsbeviset.

Utbetalingene opphører og resten av forsikringssummen utbetales

- hvis arbeidsuførheten blir vurdert som varig og betingelsene i punkt 2.1 er oppfylt
- hvis forskutteringen har vart i 5 år (utbetaling i til sammen 60 måneder med minst 50 % arbeidsuførhet).

1.5 Ny arbeidsuførhet innen 6 måneder

Dersom forsikrede igjen blir minst 50 % arbeidsufør innen 6 måneder etter at utbetalingen opphørte og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, gjenopptas utbetalingen av de månedlige beløpene.

1.6 Nytt forsikringstilfelle

Dersom forsikrede igjen blir minst 50 % arbeidsufør etter 6 måneder, og blir innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, inntreffer et nytt forsikringstilfelle. Månedsbeløpene baseres da på nedsatt forsikringssum, jfr punkt 3.3.

2 Engangsbeløp ved varig arbeidsuførhet

2.1 Vilkår for utbetaling - forsikringstilfellet

Forsikringstilfellet inntreffer hvis den forsikrede har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i minst to år og uførheten er 50 % og varig. Kriteriene må oppfylles mens forsikringen er i kraft.

Forsikrede må ha vært medlem av norsk folketrygd sammenhengende siden arbeidsuførheten inntraff.

Forsikringstilfellet kan tidligst inntreffe når forsikrede fyller 18 år.

2.2 Fastsettelse av uføregrad og vurdering av om forsikrede er varig ufør

Ved fastsettelse av uføregrad og vurdering av om arbeidsuførheten er varig, legger Gjensidige til grunn forsikredes muligheter til å utføre ethvert inntektsgivende arbeid sammenlignet med tilsvarende muligheter før forsikrede ble arbeidsufør.

Selskapet tar utgangspunkt i den forsikredes funksjonstap som følge av sykdommen eller skaden og kan ta hensyn til alder, evner, utdanning og yrkesbakgrunn.

Arbeidsuførheten er å anse som varig hvis forsikredes arbeidsevne, etter gjennomført medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak, ikke vil bedres så mye at uføregraden blir lavere enn 50 %.

2.3 Hvor mye utbetales?

Erstatningen er lik forsikringssummen som fremkommer av forsikringsbeviset som gjelder når forsikringstilfellet inntreffer, jfr. punkt 2.1, fratrullet utbetalte månedsbeløp.

3 Fellesregler for månedlige- og engangsbeløp

3.1 Hvem forsikringssummen utbetales til

Månedsbeløp og forsikringssummen utbetales til forsikringstaker med mindre forsikringstaker har disponert over forsikringen ved begunstigelse, pantsettelse eller på annen måte.

3.2 Hva forsikringstaker/forsikrede må gjøre ved krav om erstatning

Forsikringstaker må holde forsikringen i kraft ved å betale premien til forsikringstilfellet har inntruffet. Dersom forsikringen opphører etter at forsikringstilfellet for månedlige utbetalinger er inntruffet, vil nye forsikringstilfeller i henhold til punkt 1.6 ikke være dekket.

Forsikrede må opprettholde medlemskapet i norsk folketrygd til forsikringssummen er utbetalt.

Hvis forsikrede befinner seg utenfor Norge, kan Gjensidige kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge. Legens honorar betales av selskapet mens øvrige utgifter betales av forsikringstaker.



ERSTATNINGSREGLER

Dersom forsikrede uten rimelig grunn unnlater å gjennomføre anbefalt medisinsk behandling og/eller arbeidsrettede tiltak, kan dette medføre at forsikringen ikke kommer til utbetaling.

3.3 Nedsettelse av forsikringssummen etter opphør av månedsbeløp

Dersom utbetaling av månedlige beløp opphører som følge av at forsikrede er blitt mindre enn 50 % arbeidsufør og/eller ikke mottar arbeidsavklaringspenger, settes forsikringssummen ned.

Nedsettelsen foretas tidligst 6 måneder etter at utbetalingen av månedsbeløpene opphørte. Den nye forsikringssummen vil være avtalt forsikringssum fratrukket de beløp som allerede er utbetalt, og vil fremkomme i forsikringsbeviset.

3.4 Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold

Arbeidsuførhet som skyldes flere forhold kan til sammen ikke overstige 100 %.

Dersom forsikrede blir mer enn 50 % arbeidsufør som følge av forhold som Gjensidige har reservert seg mot, vil forsikrede dermed ikke ha rett til erstatning for eventuell uførhet som skyldes andre forhold.

3.5 Utbetaling etter opphør på grunn av nådd alder

Dersom forsikrede blir minst 50 % arbeidsufør mens forsikringen er i kraft, men vilkår for utbetaling ennå ikke er oppfylt ved den opphørsdato som er angitt i forsikringsbeviset, gjelder følgende:

Månedsbeløp kan utbetales dersom forsikringstilfellet inntreffer av samme ulykke/sykdom innen ett år etter opphørsdato.

Engangsbeløpet kan utbetales dersom forsikringstilfellet inntreffer av samme ulykke/sykdom innen to år etter opphørsdato.

Forsikringssummen er da den som gjaldt ved forsikringens opphør.

3.6 Opphør etter utbetaling

Uføreforsikringen opphører når forsikringssummen er utbetalt.

Forsikringen opphører også ved 100 % varig arbeidsuførhet som skyldes forhold som Gjensidige har reservert seg mot.